

0020655-91.2010.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Mauro Pereira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

O réu foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 332 dia-multa, pena esta que foi substituída por pena restritivas de direitos.

O Ministério Público recorreu da sentença que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0020655-91.2010.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0020655-91.2010.8.26.0050 - 2010/000498

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Mauro Pereira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

O réu foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 332 dia-multa, pena esta que foi substituída por pena restritivas de direitos.

O Ministério Público recorreu da sentença que foi reformada apenas e tão somente para afastar a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

Em sede de recurso especial foi restabelecida a referida substituição da pena, nos moldes da sentença.

Tal decisão transitou em julgado para o Ministério Público em 24 de novembro de 2014 e até a presente data o réu não foi intimado para dar início ao cumprimento das penas alternativas a ele impostas.

Por outro lado, nos termos da certidão de fls. 387, a guia de recolhimento expedida não chegou a ser encaminhada para a Vara das Execuções Criminais, já que não

cadastrada.

Instado a se manifestar o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De fato, considerando a quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao réu e o lapso de tempo decorrido desde o trânsito em julgado do Acórdão para a acusação e não tendo havido causas interruptivas ou suspensivas, julgo EXTINTA a punibilidade do réu Mauro Pereira da Silva, nos termos do artigo 107, inciso IV, c. c. artigos 109, inciso III; 110, § 1º e 112, inciso I, parte, todos do Código Penal, e declaro prescrita a pretensão executória do Estado.

Certifique-se se há bens pendentes de destinação.

Transitada esta em julgado, e efetuadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA